

Artículo 1429. [Decreto 410 de 1971](#). Se consideran actividades marítimas todas aquellas que se efectúan en el mar territorial, zonas adyacentes, suelo y subsuelo pertenecientes a la plataforma continental y en las costas y puertos de la República, relacionadas con la navegación de altura, de cabotaje, de pesca y científica, con buques nacionales y extranjeros, o con la investigación y extracción de los recursos del mar y de la plataforma.

Artículo 1430. Reglamentado por el [Decreto 978 de 1974](#). [Decreto 410 de 1971](#). La autoridad marítima nacional estará constituida (sic) por la Dirección de Marina Mercante y sus diferentes dependencias, la cual ejercerá sus funciones y atribuciones en los puertos y mar territorial en lo relativo a la vigilancia, control y cumplimiento de las normas relacionadas con las actividades marítimas.

La autoridad marítima en cada uno de los puertos colombianos se ejercerá por el respectivo capitán de puerto o quien haga sus veces. Los demás funcionarios públicos que ejerzan funciones diferentes en los puertos marítimos y fluviales, deberán colaborar con la autoridad marítima y en caso de colisión decidirá el capitán de puerto.

Artículo 1431. [Decreto 410 de 1971](#). La autoridad marítima se regirá en todo lo que no contrarie el presente Libro, por las normas orgánicas de la Marina Mercante Colombiana y las disposiciones reglamentarias de ésta. **(Nota: Ver [Ley 2133 de 2021](#) y [Ley 730 de 2001](#).)**

TITULO I

DE LAS NAVES Y SU PROPIEDAD

Nota: Ver [Ley 730 de 2001](#).

CAPITULO I

Naves.

Artículo 1432. [Decreto 410 de 1971](#). Se entiende por nave toda construcción principal o independiente, idónea para la navegación y destinada a ella, cualquiera que sea su sistema de propulsión.

Parágrafo 1. Las construcciones flotantes no comprendidas en la anterior definición recibirán la denominación de artefactos navales, pero si con éstos se desarrollan actividades reguladas por este Libro, se le aplicarán sus normas.

2º Si se tratare de hechos que el capitán hubiere ejecutado como delegado de la autoridad pública;

3º Si se tratare de obligaciones de asistencia y salvamento a terceros, y

4º Si quien demanda la indemnización fuere cómplice de los hechos del capitán o de la tripulación.

Artículo 1481. Decreto 410 de 1971. El armador, propietario o no de la nave, solo responderá hasta por el valor de ésta, sus accesorios y el flete, en el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

1ª De las indemnizaciones debidas a terceros por daños o pérdidas causados durante la navegación o en puerto por culpa del capitán, de la tripulación, del práctico o de cualquiera otra persona al servicio de la nave;

2ª De las indemnizaciones debidas por daños causados al cargamento que se entregue al capitán para su transporte, o a los bienes que se encuentren a bordo;

3ª De las demás obligaciones derivadas de los conocimientos de embarque o contrato de fletamento;

4ª De las indemnizaciones debidas por las culpas náuticas en la ejecución de un contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 1609;

5ª De la obligación de extraer los restos de una nave naufraga y de las obligaciones vinculadas a aquélla;

6ª De las remuneraciones de asistencia y salvamento;

7ª De la contribución que corresponda a su nave en virtud de un acto de avería común, y

8ª De las obligaciones contraídas (sic) fuera del puerto de matrícula por la agencia marítima o el capitán, merced a sus poderes legales para atender las necesidades de su nave o a la continuación del viaje, siempre que aquéllas no provengan de insuficiencia o defecto del equipo o del aprovisionamiento al comienzo del viaje.

Parágrafo. Para los efectos de este artículo se entenderán como accesorios los indicados en el artículo 1562.

Artículo 1482. Decreto 410 de 1971. La limitación de responsabilidad consagrada en el artículo anterior no se aplicará a las obligaciones derivadas

Artículo 1485. [Decreto 410 de 1971](#). Para los efectos del artículo 1481 se entenderá por flete, incluído (sic) en él el precio del pasaje, el diez por ciento del valor de la nave al comienzo del viaje.

Artículo 1486. [Decreto 410 de 1971](#). Los diversos créditos derivados de un mismo accidente o por razón de los cuales, en defecto de accidente, se determina el valor de la nave en un mismo puerto, se regirán por lo dispuesto en los artículos 1555 y siguientes de este Código.

Artículo 1487. [Decreto 410 de 1971](#). En caso de muerte o lesiones corporales causadas por las personas indicadas en el ordinal 1º del artículo 1481 la responsabilidad del armador para ante las víctimas o sus derechohabientes se extenderá, fuera del límite fijado en el mismo artículo, hasta la cantidad de quince gramos de oro puro por tonelada de arqueo de la nave.

Con el total indicado en el inciso anterior se pagarán estas indemnizaciones y, si fuere insuficiente, los damnificados o sus derechohabientes concurrirán con los demás acreedores, hasta por el saldo que haya quedado a debérseles, sobre el valor de la nave, sus accesorios y el flete, teniendo en cuenta el orden de los privilegios.

Artículo 1488. [Decreto 410 de 1971](#). El arqueo de que tratan los artículos 1481 y 1487 se calculará así: En las naves con propulsión mecánica, sobre el tonelaje neto de registro aumentado en el tonelaje de arqueo correspondiente a los espacios de la maquinaria de propulsión, tal como los mismos son definidos por los reglamentos de la autoridad marítima.

En los veleros, sobre el tonelaje neto.

TITULO III

DEL AGENTE MARITIMO

Artículo 1489. [Decreto 410 de 1971](#). Agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave.

Artículo 1490. Derogado tácitamente por la [Resolución CONPES 51 de 1991](#). Ver concepto Superintendencia de Sociedades No. [220-19779 de 2000](#). [Decreto 410 de 1971](#). *Quando el agente marítimo sea una sociedad,*